



PUTUSAN
Nomor 1125 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. H. HUSIN SYAKUR, selaku Ketua Tim Penyelamatan untuk penyelesaian konflik Yayasan Pendidikan Jambi dan Universitas Batanghari, bertempat tinggal di Jalan H. M. Kamil Nomor 12 RT. 10, Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainul, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Liberty (*Law & Consultant Officer*), beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Lorong Sriwijaya RT. 23 Nomor 1, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, 36138, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

CAMELIA PUJI ASTUTI, S. Sn, MA, selaku Ketua Umum Yayasan Pendidikan Jambi, bertempat tinggal di Jalan Letkol Slamet Riyadi Nomor 1 (Unbari Telp. 60673, 64930), Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aprizul Ihsan Hasibuan, S.H., Para Advokat pada *Law Office A. Ihsan Hasibuan, S.H., & Associates*, beralamat di Jalan Bogor Nomor 122, Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1125 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tuntutan Provisi:

- Mengabulkan seluruh tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil sebesar Rp43.885.232.988,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) secara lunas dan seketika;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan:
 - a. Rumah yang terletak di Jalan Letjend. Suprpto Nomor 9 C RT. 1, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
 - b. Kendaraan kendaraan roda 4 merek Honda-Accord-All New Vti L 2.4 A/T tahun 2016 dengan Nomor Polisi BH 45 IP;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1125 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;
- C. Gugatan Penggugat kurang pihak;
- D. Gugatan Penggugat keliru dan salah alamat (*error in persona*);
- E. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscur libels*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jmb, tanggal 20 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Yayasan Pendidikan Jambi sejumlah Rp765.142.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 123/PDT/2022/PT JMB, tanggal 1 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jmb, tanggal 20 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1125 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pembanding/semula Tergugat;
2. Menyatakan Terbanding/semula Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat serta gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 123/PDT/2022/PT JMB, *juncto* Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi Penggugat (Terbanding/Pemohon Kasasi) tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1125 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Reg. Nomor 123/PDT/2022/PT JMB, tanggal 1 Desember 2022;
Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Yayasan Pendidikan Jambi sejumlah Rp765.142.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara di kasasi ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain, dan selebihnya;

Sekiranya Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia-Jakarta Pusat yang memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 22 Desember 2022 kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi telah memberikan pertimbangan yang cukup dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1125 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di mana dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas, dan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik seluruh Pengurus Yayasan Pendidikan Jambi menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Jambi;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi perlu diperbaiki sepanjang mengenai bunyi amar dalam eksepsi, cukup dengan bunyi amar dalam eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat, dan menghapus amar eksepsi angka 2, karena uraian tersebut cukup termuat dalam pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs. H. HUSIN SYAKUR tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. H. HUSIN SYAKUR**, tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1125 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 123/PDT/2022/PT JMB, tanggal 1 Desember 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Jmb., tanggal 20 September 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1125 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1125 K/Pdt/2023